



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

28 במרס 2023

958

ו' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 101) (רכישת דירה עבור ילד יתום מאחד מהוריו),
התשפ"ג-2023 80

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 101) (רכישת דירה עבור ילד יתום מאחד מהוריו), התשפ"ג-2023*

- תיקון סעיף 9 1. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ג1ג)(4)(ג), אחרי "למעט ילד נשוי" יבוא "או ילד יתום מאחד מהוריו".
- תיקון סעיף 49 2. בסעיף 49(ב) לחוק העיקרי, אחרי "ילדים נשואים" יבוא "או ילדים יתומים מאחד מהוריהם".

ד ב ר י ה ס ב ר

בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי החזקה שלפיה רואים רוכש ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים כרוכש אחד לא תחול אם מדובר בילדים יתומים מאחד מההורים. הוראה זו תחול הן לעניין מס הרכישה והן לעניין מס שבח.

עלות תקציבית

להערכת משרד האוצר העלות התקציבית של הצעת החוק היא 35 מיליון שקלים חדשים לשנה.

הצעת החוק היא הצעת חוק תקציבית כהגדרתה בסעיף 3ג לחוק-יסוד: משק המדינה.

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – החוק), מכיר בהורה וילד עד גיל 18 כתא משפחתי אחד לעניין מיסוי מקרקעין.

ואולם, במקרים שבהם דירת מגורים נרכשת עבור ילד יתום מאחד מהוריו מכספי הירושה של ההורה הנפטר או מתרומות הנאספות לשם הבטחת עתידו הכלכלי של הילד, רכישת דירה עבור ילד כאמור עשויה להיחשב לרכישת דירת מגורים נוספת של התא המשפחתי של אותו ילד, ולפיכך יחולו שיעורי המס החלים על רכישת דירה שאינה דירה יחידה או שלא יינתן פטור ממס שבח במכירת דירת ההורה.

יוזמים: חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני

* הצעת חוק מס' 512/25/פ (מספר פנימי: 2196216); הועברה לוועדה ביום כ"ט באדר התשפ"ג (22 במרץ 2023).

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשפ"ב, עמ' 460.